

1501384-37.2021.8.26.0567

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CARLA CARLINI CATUZZO

Comarca: Mairinque

Foro: Foro de Mairinque

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 04/02/2022

... dos fatos, o qual já é conhecido por tráfico de drogas. Durante o patrulhamento receberam notícias de moradores do local da ocorrência do tráfico. Foram na rua indicada e avistaram dois indivíduos. Um deles se evadiu pela mata no fim da rua. Quando retornou ao local seu parceiro estava com o rapaz abordado. O réu era conhecido nos meios policiais. A droga estava na posse do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mairinque

Foro de Mairinque

2ª Vara

Av. Dr. Gaspar Ricardo Júnior, 185, Mairinque-SP - cep 18120-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501384-37.2021.8.26.0567 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501384-37.2021.8.26.0567

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2196939/2021 - DEL.POL.MAIRINQUE, 19163509 - DEL.POL.MAIRINQUE, 1121/21/508 - DEL.POL.MAIRINQUE, 2196939 - DEL.POL.MAIRINQUE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELLINGTON APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CARLA CARLINI CATUZZO

Vistos.

WELLINGTON APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS, qualificado às fls. 08/09, foi denunciado e está sendo processado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, dado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia (fls. 68/70), no dia 21 de julho de 2021, por volta das 11:05 horas, na Rua Três, nº 230, Vila Granada/Área Central, nesta cidade e comarca de Mairinque/SP, guardava e trazia consigo, para fins de traficância, drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consistindo em 36 (trinta e seis) invólucros de cocaína pulverizada, pesando aproximadamente 0,27g (vinte e sete centigramas), conforme auto de exibição e apreensão a fls. 04; auto

de constatação provisória a fls. 05; fotografias de fls. 17/18 e laudo de exame químico-toxicológico constante dos autos.

O acusado foi preso em flagrante em 21 de julho de 2021 (fls. 01), sendo a prisão convertida em preventiva em sede de plantão judiciário, nos termos da decisão de fls. 54/56. Mandado de prisão cumprido às fls. 71/74.

A denúncia foi recebida em 04 de agosto de 2021 (fls. 75/76). O acusado foi pessoalmente citado às fls. 94, sendo-lhe nomeado defensor dativo às fls. 97. Defesa prévia apresentada às fls. 106/107. Ausentes as hipóteses de absolvição sumária, foi ratificado o recebimento da denúncia, designando-se audiência instrutória (fls. 110/111).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum pelas partes. Ao final, o réu foi interrogado.

No transcorrer do processo, a manutenção da prisão preventiva do acusado foi analisada, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (fls. 100/101 e 139/140).

Encerrada a fase instrutória, o Ministério Público apresentou suas alegações finais requerendo a procedência da ação penal, com a condenação do acusado nos termos da denúncia, observando-se seus maus antecedentes e reincidência específica, não fazendo jus à redução da reprimenda, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006 (fls. 146/149).

A Defesa, por outro lado, requereu a conversão das alegações finais em memoriais, manifestando-se às fls. 155/156. Pugnou pela improcedência da ação penal para absolver o acusado nos termos do artigo 386 do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a aplicação da atenuante prevista do artigo 65, III, "d" do Código Penal, eis que o acusado confessou a prática do crime a ele imputado perante autoridade competente, colaborando assim com a Justiça, aplicando o regime de cumprimento de pena em regime mais ameno que o regime fechado.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal deve ser julgada procedente.

A materialidade é inconteste nos autos diante do auto de prisão em flagrante de fls. 01, boletim de ocorrência (fls. 02/03), auto de exibição e apreensão de fls. 04, auto de constatação provisória de fls. 05, fotografias de fls. 17/18, laudo pericial de exame químico-toxicológico de fls. 122/125, além da prova oral colhida em Juízo.

A autoria também está plenamente configurada com relação ao acusado.

A testemunha arrolada em comum pelas partes, o policial militar Márcio de Jesus Oliveira disse que estavam em patrulhamento no local dos fatos, o qual já é conhecido por tráfico de drogas. Durante o patrulhamento receberam notícias de moradores do local da ocorrência do tráfico. Foram na rua indicada e avistaram dois indivíduos. Um deles se evadiu pela mata no fim da rua. Quando retornou ao local seu parceiro estava com o rapaz abordado. O réu era conhecido nos meios policiais. A droga estava na posse do réu. (sistema audiovisual – fls. 152)

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Rafael Scarpin. Acrescentou que estavam em patrulhamento e populares informavam que no local havia o tráfico. Se deslocaram até o local, era uma rua sem saída. Avistaram dois indivíduos no local, um correu e o réu acabou ficando, em revista pessoal encontravam uma sacola com 36 (trinta e seis) porções de cocaína. Inicialmente disse que não era dele, depois, que ia comprar maconha. Disse que o réu era conhecido nos meio policiais. (sistema audiovisual – fls. 151)

Na fase policial, o acusado manifestou o desejo de se pronunciar apenas em juízo (fls. 08/09). Em Juízo, sob o crivo do contraditório, o réu WELLINGTON APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS, disse que já foi processado anteriormente por tráfico. Disse que estava no local dos fatos e realmente iria traficar, todavia a droga não foi encontrada em sua posse. Estava aguardando dar o seu horário para iniciar a venda,

que seria as 11h30, e a droga ainda não tinha sido entregue. (sistema audiovisual - fls. 150)

A versão do acusado não convence.

No caso dos autos, os elementos de convicção colhidos no transcorrer da instrução processual permitem a segura conclusão de que as drogas apreendidas estavam na posse do acusado e seriam destinadas ao fornecimento para consumo de terceiros, diante do seguro e coeso testemunho prestado pelos policiais militares ouvido em juízo, os quais afirmaram terem encontrado as porções de cocaína na posse do réu. Ademais, não há de se cogitar a fragilidade da prova oral por ser baseada em depoimentos de policiais, pois tais testemunhas afirmaram com segurança como se deu a abordagem e apreensão das drogas, devendo tais narrativas serem recebidas com total credibilidade, além do que não há qualquer elemento nos autos a indicar que tivessem algum motivo lógico e real para incriminarem o acusado falsamente. Conforme amplamente decidido, "a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF, RTJ 68/54), entre outros arestos (RT 530/372, 411/266, 445/382 e RJTJESP-LEX 136/476).

Considerando a natureza e a quantidade de drogas apreendidas, o local de ação do agente e a versão dos policiais militares que participaram da ocorrência, é certo que os entorpecentes encontrados se destinavam à espúria traficância.

Com é cediço, o crime de tráfico pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e, como não poderia deixar de ser, pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova.

Desta feita, comprovada a materialidade e autoria delitiva, a condenação do réu é de rigor, restando apenas a dosagem da pena, o que ora faço observando o sistema trifásico, nos termos do artigo 68, do Código de Processo Penal e artigo 42, da Lei nº 11.343/03.

Na primeira etapa, o réu ostenta maus antecedentes que permitem a elevação da pena base acima do mínimo legal (fls. 77/81 e 82/84). Assim, inicio o cômputo da reprimenda em patamar correspondente a 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa.

Na segunda fase, não há atenuantes a serem consideradas. Por outro lado, observo se tratar de réu reincidente específico (fls. 82 - processo nº 0004118-

61.2012.8.26.0337), razão pela qual elevo a pena em 1/6 (um sexto), resultando em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Na última etapa, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, tornando-a definitiva. Ressalto que a reincidência impede a aplicação do parágrafo 4º.

Em razão da pena imposta e das condições subjetivas do acusado acima explanadas, fixo o regime inicial de pena em fechado, nos termos do artigo 33, do Código Penal. Ante a ausência de informações quanto à capacidade econômica do réu, fixo o dia-multa em seu valor unitário mínimo, qual seja, 1/30 (um trinta avos) do valor do salário-mínimo à época dos fatos.

Posto isso, considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na denúncia, para o fim de CONDENAR WELLINGTON APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS, qualificado às fls. 08/09, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no patamar mínimo, correspondente a 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por ora, entendo que os fatos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do acusado continuam presentes, e não há incompatibilidade com o regime fixado. Com isso, não concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade.

Se o caso, e se ainda pendente, determino a destruição das drogas apreendidas (fls. 04), certificando nos autos, nos termos do artigo 72, da Lei nº 11.343/06 (Redação dada pela Lei nº 12.961, de 2014).

Após o trânsito em julgado: inscreva-se o nome do réu no sistema informatizado do TJSP; oficie-se ao IIRGD, bem como ao juízo eleitoral do local do domicílio do

sentenciado, comunicando a suspensão de seus direitos políticos; expeça-se a guia de recolhimento definitiva em seu desfavor, providenciando-se, ainda, o quanto necessário para a efetivação da execução da sanção penal imposta e as comunicações de praxe. Após, arquivem-se os autos, com as cautelas de ofício.
P.I.C. Sentença Registrada Eletronicamente, nos termos do art. 72, §4º, das Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça.

Mairinque, 03 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA